

0001140-83.2018.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Gustavo Kaedei

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... 0094815-53.2011.8.26.0050) e a ré Nagila por tráfico (processo de nº. 0016578-44.2013.8.26.0564), sendo certo que ainda não ultrapassado o prazo mencionado no art. 64, inc. I, do CP, para ambos os delitos. Assim, aumento a pena-base anteriormente fixada em 1/6, resultando na pena intermediária, para ambos, de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

3ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0001140-83.2018.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001140-83.2018.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 3979/2018 - 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Daniel Jose Gregorio e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo Kaedei

Vistos.

DANIEL JOSÉ GREGÓRIO e NAGILA DA ROCHA MELO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, porque entre os dias 08 e 25 de junho de 2018, na Rua Alexandrita, 177, bairro dos Alvarengas, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios, adquiriram e receberam, em proveito comum, o veículo Ford/Fiesta, placas EFA-5312, pertencente à vítima Maria Lúcia dos Santos Freitas, sabendo tratar-se de produto de crime.

Segundo a denúncia, em 08 de junho de 2018, na Rua Antônio Frederico, 147, bairro Ipiranga, na cidade de São Paulo, a vítima Maria Lúcia dos Santos Freitas estacionou o veículo Ford/Fiesta, placas EFA-5312, na referida via pública e, ao retornar ao local, constatou que o veículo havia sido furtado. Posteriormente, entre os dias 08 e 25 de junho de 2018, os acusados, sabendo da origem ilícita do veículo Ford/Fiesta, placas EFA-5312, o adquiriram e o receberam de desconhecido sem qualquer documento ou informação sobre quem era seu legítimo proprietário. Destacou a exordial que houve a troca do emplacamento original pelas placas EEM-7163/SP e a adulteração do chassi, com o intuito de ocultar sua procedência

ilícita.

Segue narrando a inicial que no dia 25 de junho de 2018, policiais civis foram informados pela empresa Trackk que o referido automóvel havia sido localizado por meio do rastreador e que estaria na Rua Alexandrita, 177, nesta urbe. Assim, os policiais se dirigiram ao local e avistaram o veículo estacionado na via pública, ocasião em que ele ostentava as placas EEM-7163. Os milicianos aguardaram alguns minutos até que em dado momento os acusados saíram de uma residência e ingressaram no automóvel, motivo pelo qual foram abordados. Indagados acerca da origem do veículo, os acusados informaram que o adquiriram de um desconhecido, mas não apresentaram qualquer documento do veículo ou da aquisição e se contradisseram a respeito do preço negociado e o valor de entrada pago. Após pesquisas de praxe, confirmou-se a origem ilícita do veículo, motivo pelo qual os acusados foram presos em flagrante.

A denúncia foi recebida em 10 de janeiro de 2019 (pgs. 162/165).

Os réus foram pessoalmente citados (pgs. 251/252) e ofertaram resposta à acusação (pgs. 242/246).

Não presentes as hipóteses de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi ratificado (pgs. 253/254).

Em instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas. Os réus deixaram de ser interrogados em razão de não terem sido localizados no endereço informado para intimação, de modo que foi decretada a revelia (pg. 487).

Em debates, a acusação requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, fixando-se o regime inicial fechado para Daniel e semiaberto para Nagila, para o cumprimento das respectivas penas.

Por sua vez, a Defensoria Pública pugna pela absolvição dos acusados por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postulou a fixação de regime inicial aberto ou, no máximo, semiaberto, assim como a substituição por penas restritivas de direitos.

É o relatório do essencial. Fundamento e DECIDO.

A pretensão acusatória comporta integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares dos delitos de receptação dolosa, não restando dúvida quanto à autoria e ao dolo dos agentes. A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (pg. 05), pelos boletins de ocorrências de nº. 3979/2018 (pgs. 11/14) e 3982/2018 (pgs. 15/16), pelo auto de exibição e apreensão (pg. 17), pelos laudos periciais (pgs. 156/157 e 348/354), tudo aliado à prova oral produzida em Juízo.

Também a autoria é certa, porquanto os elementos carreados aos autos demonstram, com a necessária segurança, que a conduta imputada ao acusado se subsume na norma penal disposta no artigo 180, caput, do Código Penal.

Em solo policial, o acusado Daniel José Gregório negou ter ciência da origem espúria do bem. Alegou que encontrou um conhecido de nome Ricardo que lhe ofereceu um carro pelo valor de R\$ 6.000,00, tendo pagado a quantia de R\$ 4.000,00 que sua esposa conseguiu angariar. Afirmou que pagariam o restante na data do flagrante. Havia pegado o carro três dias antes do flagrante, no Jabaquara, na cidade de São Paulo, entretanto, não soube precisar onde Ricardo poderia ser encontrado (pg. 09). Por sua vez, a ré Nagila da Rocha Melo também negou saber a origem espúria do veículo, alegando que seu companheiro comprou o bem de Ricardo, que mora na Zona Leste. Asseverou que acordaram o preço da compra e venda em R\$ 4.000,00, contudo, pagaram apenas R\$ 2.000,00 (pg. 10).

Durante o curso do processo, os réus alteraram o endereço sem informar ao Juízo, motivo pelo qual decretada a revelia (pgs. 487).

A negativa de dolo alegada na delegacia, contudo, restou isolada nos autos pela prova colhida em instrução.

A vítima Maria Lúcia dos Santos Freitas confirmou que teve seu aparelho veículo furtado, mas que foi recuperado nesta cidade de São Bernardo do Campo após ação da Polícia Civil, conforme boletim de ocorrência nº. 3982/2018 (pgs. 15/16).

O policial civil Marcelo Meira da Silva, ouvido em ambas as fases da persecução penal, narrou que a equipe policial recebeu informação da empresa de rastreamento dando conta que sabiam da localização de um veículo que havia sido furtado. Assim,

dirigiram-se à rua apontada, não localizaram o veículo, razão pela qual efetuaram breve diligência pelas imediações, mas não obtiveram êxito. Assim, resolveram retornar à rua informada para ver se existia algum veículo com as mesmas características, oportunidade na qual avistaram o automóvel. Aguardaram por alguns minutos até que o casal saiu de uma residência e embarcaram no veículo, de modo que procederam a abordagem. Ao serem indagados, os réus disseram que compraram o bem de um amigo, mas não quiseram identificá-lo. Por isso, os réus foram conduzidos à delegacia, onde se constatou que o veículo era objeto de furto, e que o emplacamento havia sido trocado. Pelo que se recorda, eles não mostraram nenhum documento de propriedade do veículo. Encontraram no veículo uma etiqueta em boas condições e por meio do código descobriram que o veículo era furtado e havia tido as placas substituídas (média e-SAJ).

No mesmo sentido o policial civil Sérgio Antonio da Silva, declarando que a equipe policial recebeu informação da empresa de rastreamento dando conta que sabiam da localização de um veículo que havia sido furtado. Assim, dirigiram-se à rua apontada, não localizaram o veículo, razão pela qual efetuaram breve ronda pela localidade, mas não obtiveram êxito. Assim, resolveram retornar à rua informada, oportunidade na qual avistaram o automóvel e aguardaram por alguns minutos até que os réus saíram de uma residência e embarcaram no veículo, de modo que procederam a abordagem. Ao serem indagados, os réus disseram que compraram o bem há pouco tempo de um amigo, mas não souberam identificá-lo. Na delegacia, apuraram que o veículo apresentava sinais de adulteração, e que a placa foi trocada (média e-SAJ). O policial civil não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado (STF - HC 73.518/SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO - DJU 18.10.199-p. 39.846).

E seus informes devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas (RDTJRJ 7/287). Salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade do agente, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testigos que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à míngua de circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Quanto ao dolo de receptação, cumpre anotar que nem sempre se terá prova direta, objetiva e concreta a respeito dos fatos, cabendo ao julgador, exatamente como se faz na espécie, a busca de elementos e evidências indiretas e relacionadas, aí sim, diretamente ao delito imputado.

Examinando-se as circunstâncias da hipótese vertente, claro se afeiçoa o dolo dos agentes, restando insubsistente sua versão exculpatória, no sentido de que desconhecia a origem espúria do bem receptado.

Os réus, segundo apurou-se, não portavam qualquer documento referente à propriedade ou à aquisição do veículo, além disso este estava com as placas e os números do chassi e motor adulterados (pgs. 156/157 e 347/354). Tais circunstâncias bem evidenciam a ciência dos acusados quanto à origem espúria do bem.

Ademais, a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal, a apreensão do bem em poder dos agentes, nas condições descritas na denúncia, enseja inversão do ônus da prova, cumprindo à defesa demonstrar convincente versão escusatória, o que não ocorreu na espécie.

A propósito:

“A apreensão da res em poder do agente gera presunção de autoria do crime, invertendo-se o ônus da prova. Ao suspeito incumbe oferecer justificativa plausível para a comprometedora posse. Em o não fazendo, prevalece, para efeito de condenação, a certeza possível de ter praticado a subtração” (Rel. RENATO NALINI - RJTACRIM 39/253).

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de modo que a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Destarte, os réus realizaram conduta típica, antijurídica e, ante a sua culpabilidade, impõem-se-lhes a condenação e a pena, que passo a dosar, nos termos

do artigo 68 do Código Penal, eis que não milita qualquer justificativa ou dirimente em seu benefício.

Na primeira fase da dosimetria penal, atento aos critérios do art. 59, do Código Penal, observo que as circunstâncias judiciais não são inteiramente favoráveis aos sentenciados. O bem receptado, um veículo automotor, de relevante valor agregado, estava com emplacamento as e os números do chassi e motor adulterados, de modo que não pode ser comparado à receptação de um bem de menor valor, como um telefone celular. Além disso, observa-se que os sentenciados ostentam maus antecedentes: Daniel possui condenações por roubo (processo de nº. 0009643-51.2008.8.26.0050) e furto (processo de nº. 0099552-75.2006.8.26.0050); enquanto Nagila possui condenação por desobediência (processo de nº. 0006751-15.2014.8.26.0001). Assim, considerado as circunstâncias judiciais negativas acima elencadas, aumento a pena-base de ambos em 1/3 acima do mínimo legal, fixando-as em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Face à falta de elementos quanto à condição socioeconômica dos sentenciados, fixo o valor da multa em seu patamar mínimo.

Na segunda fase de fixação de pena, verifico que ambos os acusados são reincidentes, uma vez que o réu Daniel ostenta condenação anterior por roubo (processo de nº. 0094815-53.2011.8.26.0050) e a ré Nagila por tráfico (processo de nº. 0016578-44.2013.8.26.0564), sendo certo que ainda não ultrapassado o prazo mencionado no art. 64, inc. I, do CP, para ambos os delitos. Assim, aumento a pena-base anteriormente fixada em 1/6, resultando na pena intermediária, para ambos, de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Não havendo causa(s) especial(is) de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena intermediária estabelecida.

Tendo em vista que os réus são reincidentes e ostentam maus antecedentes, iniciarão o cumprimento da pena em regime semiaberto (art. 33, § 3º, do CP).

Pelo mesmo motivo, julgo não ser socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar os réus DANIEL JOSÉ GREGÓRIO e NAGILA DA ROCHA MELO, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, razão pela qual os CONDENO ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Reconheço o direito do apelo em liberdade.

Custas pelo(s) réu(s), na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado o art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt IIRGD; oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA